PROYECTO DE TRATADO

Tratado Marco de Alianza Estratégica entre la República Argentina y la República de la India

Tratado a quince años, prorrogable, que da base convencional al Consejo Estratégico y enmarca el comercio (ampliación del acuerdo preferencial y previsibilidad arancelaria en aceites), la cooperación regulatoria y la coproducción farmacéutica, la industrialización progresiva del litio con respeto del dominio provincial, y la cooperación espacial y nuclear pacífica.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Fase I (bases preparadas por el Consejo Estratégico de «Decreto de creación de la Sección Argentina del Consejo Estratégico Argentina–India»; firma y envío al Congreso)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11).

PREÁMBULO

La República de la India es el país más poblado del mundo, practica una política exterior sin exclusividades, no tiene proyección militar sobre el Atlántico Sur y es uno de los principales compradores de aceites vegetales argentinos. Las exportaciones argentinas a ese mercado, sin embargo, se concentran en muy pocos productos. El Tratado que se somete a aprobación da a la relación un marco de quince años, prorrogable, que trasciende los períodos de gobierno. Otorga base convencional al Consejo Estratégico Argentina–India, que aprueba planes quinquenales con metas públicas. En comercio, compromete a las Partes a promover en el MERCOSUR la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial y la consolidación de los aranceles a los aceites, y establece un aviso previo de sesenta días ante cualquier cambio arancelario en esos productos. En salud, prevé la cooperación regulatoria y la coproducción de medicamentos y principios activos en el país. En minerales críticos, promueve la industrialización progresiva del litio con pleno respeto del dominio provincial de los recursos. Suma la cooperación espacial y la nuclear con fines pacíficos. El Tratado no afecta las obligaciones de la República en el MERCOSUR ni genera por sí obligaciones financieras: se ejecuta mediante acuerdos específicos.

PREÁMBULO

TRATADO MARCO DE ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA La República Argentina y la República de la India (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el MERCOSUR y la República de la India, en vigor desde 2009; RECORDANDO el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de 1967; RECONOCIENDO la complementariedad de sus economías, su compromiso compartido con una política exterior sin exclusividades y su interés en diversificar sus fuentes de alimentos, medicamentos, minerales críticos y tecnología; DESEANDO dar a su relación un marco estable de largo plazo, que trascienda los períodos de gobierno; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Tratado establece una alianza estratégica entre las Partes por un plazo de QUINCE (15) años, que comprende el comercio, la salud y la producción farmacéutica, los minerales críticos, la cooperación espacial y la cooperación nuclear con fines pacíficos.

ARTÍCULO 2°.- Principios. La alianza se rige por el beneficio mutuo, la igualdad soberana, la no exclusividad y el respeto de las obligaciones internacionales de cada Parte. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado afecta las obligaciones de la República Argentina como Estado Parte del MERCOSUR, ni las competencias de sus provincias sobre los recursos naturales de su dominio.

Capítulo II – Consejo Estratégico

ARTÍCULO 3°.- Consejo Estratégico. El Consejo Estratégico Argentina–India, integrado por la sección que designe cada Parte y copresidido por sus Ministros de Relaciones Exteriores o por quienes estos designen, es el órgano de conducción de la alianza. Se reúne al menos UNA (1) vez por año, en forma alternada en cada Parte.

ARTÍCULO 4°.- Funciones del Consejo. El Consejo Estratégico: a) aprueba un plan de acción quinquenal con metas para cada área del presente Tratado; b) da seguimiento a su cumplimiento y publica un informe anual; c) propone a las Partes la negociación de acuerdos específicos; y d) crea los grupos de trabajo sectoriales que considere necesarios.

Capítulo III – Comercio

ARTÍCULO 5°.- Ampliación del acuerdo preferencial. Las Partes promoverán, en las negociaciones entre el MERCOSUR y la República de la India, la ampliación del Acuerdo de Comercio Preferencial a un universo de al menos TRES MIL (3.000) líneas arancelarias, con preferencias significativas para los productos agroindustriales, y la consolidación de los aranceles aplicables a los aceites vegetales.

ARTÍCULO 6°.- Previsibilidad arancelaria. Cada Parte notificará a la otra, con al menos SESENTA (60) días de antelación, toda modificación de los aranceles que aplique a los productos incluidos en el Anexo del presente Tratado, que comprenderá en primer lugar los aceites de soja y de girasol, y celebrará consultas a pedido de la otra Parte antes de su entrada en vigor. El Consejo Estratégico podrá ampliar el Anexo.

ARTÍCULO 7°.- Cooperación sanitaria y fitosanitaria. Las autoridades sanitarias y fitosanitarias de las Partes cooperarán para negociar en forma anticipada los protocolos de acceso de los productos de origen agropecuario y resolver las cuestiones técnicas en plazos previsibles.

Capítulo IV – Salud y producción farmacéutica

ARTÍCULO 8°.- Cooperación regulatoria. Las autoridades regulatorias de medicamentos de las Partes cooperarán en el intercambio de información, las inspecciones y el reconocimiento de las aprobaciones de medicamentos genéricos otorgadas por autoridades sanitarias de referencia, conforme la legislación de cada Parte.

ARTÍCULO 9°.- Coproducción. Las Partes promoverán la coproducción en la República Argentina de medicamentos y principios activos farmacéuticos, mediante asociaciones entre empresas e instituciones de ambos países, transferencia de tecnología y diversificación de proveedores.

Capítulo V – Minerales críticos

ARTÍCULO 10°.- Industrialización progresiva. Las Partes cooperarán en el desarrollo de la cadena de valor del litio y de otros minerales críticos, y promoverán que los acuerdos de inversión en que participen empresas o entidades de la República de la India incluyan compromisos de industrialización progresiva en la República Argentina, desde el carbonato hasta el hidróxido de litio y el material de cátodo.

ARTÍCULO 11°.- Dominio provincial. La Parte india reconoce que, conforme la Constitución de la República Argentina, el dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias en cuyo territorio se encuentran, y que los acuerdos sobre proyectos determinados se celebran con las autoridades competentes según ese régimen.

Capítulo VI – Cooperación espacial y nuclear

ARTÍCULO 12°.- Cooperación espacial. Las agencias espaciales de las Partes cooperarán en observación de la Tierra, desarrollo de satélites, servicios de lanzamiento, formación de recursos humanos y aplicaciones espaciales, exclusivamente con fines pacíficos y conforme el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967.

ARTÍCULO 13°.- Cooperación nuclear. Las Partes cooperarán en los usos pacíficos de la energía nuclear, incluidos los reactores de investigación, la producción de radioisótopos para uso medicinal y la seguridad nuclear, conforme sus respectivas obligaciones internacionales y las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica aplicables a cada una, mediante acuerdos específicos.

Capítulo VII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Acuerdos específicos. La cooperación prevista en el presente Tratado se ejecutará mediante acuerdos específicos entre las Partes o entre sus organismos competentes, que se sujetarán a los procedimientos internos de cada Parte. El presente Tratado no genera por sí obligaciones financieras para las Partes.

ARTÍCULO 15°.- Revisión. Las Partes evaluarán la ejecución del presente Tratado cada CINCO (5) años en el Consejo Estratégico y podrán acordar su actualización.

ARTÍCULO 16°.- Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado se resolverán mediante consultas y negociaciones por la vía diplomática.

ARTÍCULO 17°.- Duración. El presente Tratado tendrá una duración de QUINCE (15) años y se prorrogará automáticamente por períodos sucesivos de CINCO (5) años, salvo que una de las Partes notifique a la otra su voluntad de no prorrogarlo con al menos UN (1) año de antelación al vencimiento. La terminación no afectará los acuerdos específicos en curso, salvo que estos dispongan otra cosa.

ARTÍCULO 18°.- Entrada en vigor. El presente Tratado entrará en vigor TREINTA (30) días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español, hindi e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos; en caso de divergencia de interpretación, prevalecerá el texto en inglés.